

Fälle Themenblock 2

Fall 1

Beurteilen Sie, ob die nachfolgenden Fälle dem öffentlichen Recht oder dem Privatrecht zuzuordnen sind!

- a) Der Polizist Toni stellt Barbara wegen Falschparkens einen Strafzettel aus.
- b) Der Verwaltungsbeamte Adalbert erteilt Juliane einen Baubescheid, mit der der Zubau zu ihrem Einfamilienhaus genehmigt wird.
- c) Juliane beauftragt den Baumeister Franz mit dem Zubau.
- d) Die Richterin Sieglinde verurteilt den Ladendieb Bernd zu 2 Jahren bedingter Haft.
- e) Harald und Jonas schließen einen Dienstvertrag ab.
- f) Die Stadt Wien verkauft eine Liegenschaft an Karl-Heinz.
- g) Das Land Tirol beauftragt die Skidata GmbH mit dem Bau eines Skilifts.

Fall 2

Der wohlhabende Geschäftsmann und Industrielle Gernot erwartet mit der jungen Anita ein gemeinsames Kind. Auf den Trauschein wollen die beiden vorerst verzichten. Leider verstirbt Gernot drei Monate vor der Geburt des kleinen Anatols tragisch bei einem Motorradunfall. Gernot hat kein Testament hinterlassen.

Neben Anatol hat Gernot noch ein weiteres Kind, Franz, aus einer früheren Beziehung. Franz macht nun sein Erbrecht über das gesamte Vermögen des Gernot geltend, mit der Begründung, dass „Anatol ja noch gar nicht auf der Welt“ gewesen sei.

Wie sehen Sie das?

Fall 3

Die hochschwangere Luise ist in einen Autounfall verwickelt, wobei festgestellt wird, dass der Unfallgegner Kurt die alleinige Schuld an dem Unfall trägt, da er ein Stoppschild überfahren hat. Bei dem Unfall wird tragischerweise das ungeborene Kind, Dorothea, so verletzt, dass nach der Geburt ein bleibender Schaden am linken Arm bleiben wird. Das Kind kommt auf die Welt.

Kann Dorothea Schadenersatz verlangen?

Fall 4

Der 54-jährige Karl unternimmt eine Reise nach Thailand. Obwohl sein Rückflug gebucht war, taucht er nicht am Flughafen auf. Auch sonst meldet sich Karl nicht mehr und sein Verbleib ist

ungewiss. Niemand hat jemals wieder etwas von Karl gehört. Auch bei seiner Ehefrau meldet er sich nicht mehr.

Karl hinterlässt ein großes Vermögen. Welche Möglichkeit hat nun die in Österreich verbliebene Ehefrau des Karl, wenn dieser nicht für Tod erklärt werden kann?

Variante: Als 65-jähriger wird Karl wiederentdeckt. Er hat sich 11 Jahre bei Einheimischen im Wald versteckt.

Fall 5

Der 5-jährige Max kauft sich wie schon öfters in Veronikas Zuckerlgeschäft einen Lutscher um 20 Cent. Diesmal hat er das Geld aber nicht mit. Veronika gibt ihm den Lutscher dennoch, lässt sich von Max aber „hoch und heilig“ versprechen, dass er die 20 Cent bald nachbringt. Max verlässt zufrieden lutschend das Geschäft, will sich beim nächsten Besuch aber an nichts mehr erinnern.

Was kann Veronika von Max oder dessen Eltern verlangen?

Fall 6

Stellen Sie einen Tauschvertrag einem Mietvertrag gegenüber und charakterisieren Sie beide anhand von mindestens drei Merkmalen.

Fall 7

Michaela, Inhaberin eines Friseursalons, kommt mit Norbert mündlich überein, dass er mit Mitte des nächsten Monats bei ihr als Hairstylist tätig wird. Zu Beginn hat Norbert große Freude an der Tätigkeit. An einem Sonntag beschließt er jedoch, Michaela ein WhatsApp zu schreiben, in dem er erklärt, ihre Kunden und Kundinnen ab kommender Woche nicht mehr stylen zu wollen. Reumütig kehrt er am Dienstag in den Friseursalon zurück.

- a. Um welche Art von Vertrag handelt es sich hier? Bitte begründen Sie Ihre Ausführungen.
- b. Ist der Vertrag trotz Norberts Handlungen weiterhin gültig? Bitte begründen Sie Ihre Ausführungen.